

name: remocao-arvores-smac-fpj-autorizacao-compensacao-rj
version: v1.0
status: ativa-com-ressalva
data: 2026-09-18
avaliada_por: Cardozo
data_avaliacao: 2026-09-18
veredito: PROCEDE COM RESSALVA
tipo: Inteligência (Trilha A)
gestor_alvo: Cardozo (Complementares)
agente_principal: Glaziou (Paisagismo)
agentes_cross: Saturnino (drenagem — remoção pode afetar solução hídrica do lote), Baumgart (fundações — proximidade de árvore a estrutura é argumento de risco)

Skill: Remoção de Árvores em Área Particular no RJ — FPJ/SMAC: Autorização, Documentação e Medida Compensatória

■ ■ RESSALVA DE FONTE

Esta Skill é baseada em artigo técnico de julho de 2026 (ambientaldrone.com.br) e no portal oficial Carioca Digital (carioca.rio). Os valores de taxa e prazos são os publicados em dezembro de 2025. Glaziou deve confirmar as taxas atualizadas no Portal Carioca Digital antes de informar custo ao cliente, pois os valores em UFIR variam conforme atualização anual.

1. CONTEXTO E RELEVÂNCIA

A remoção de árvores em lotes particulares no Rio de Janeiro é regulada por dois órgãos distintos, dependendo do contexto:

- **FPJ (Fundação Parques e Jardins)** — remoções em áreas privadas que **não** estão vinculadas a obra/licenciamento
- **SMAC (Secretaria Municipal do Ambiente e Clima) via SISARV** — remoções vinculadas a processo de **construção/licenciamento (LICIN 2.0)**

Quando aplicar no STTK: sempre que o projeto de Glaziou (paisagismo) identifica árvores existentes no lote que precisam ser removidas para viabilizar o projeto arquitetônico ou o próprio plano de plantio. A remoção mal planejada pode atrasar o LICIN ou gerar multa ambiental.

2. FLUXO FPJ (REMOÇÃO SEM VINCULO A OBRA)

Para remoção isolada de árvore em lote particular, sem obra de construção vinculada:

1. **Laudo técnico** elaborado por profissional habilitado (Engenheiro Florestal, Agrônomo ou Biólogo com registro no CREA/CRBio)
2. **Protocolo digital** via SEI no Portal Carioca Digital (exige conta gov.br)
3. **Vistoria técnica** da FPJ no local
4. **Emissão da autorização** (se a remoção for tecnicamente justificada)
5. **Pagamento**: R\$ 595,75/árvore (equivalente a 125,40 UFIR — valor UFIR dezembro/2025)
6. **Contratação de profissional** habilitado para execução da remoção
7. **Cumprimento da medida compensatória** indicada pela FPJ

Lei 15.299/2025: prazo máximo de **45 dias** para resposta do órgão em pedidos de remoção por risco comprovado.

3. FLUXO SMAC/SISARV (REMOÇÃO VINCULADA A OBRA/LICIN)

Para projetos que passam pelo LICIN 2.0 e envolvem supressão de vegetação:

- O pedido de **ARV (Autorização de Remoção de Vegetação)** deve ser integrado ao processo de licenciamento
- O processo tramita pelo sistema **SISARV** (SMAC / SMDU)
- Inclui inventário florestal e definição da medida compensatória antes da emissão do alvará
- **Recomendação STTK:** nunca conduzir o pedido de remoção separado do LICIN quando há obra — duplica a burocracia e pode gerar embaraços na linha de processo.

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA (FPJ)

Documento	Responsável
Laudo de risco / análise técnica	Profissional habilitado (Eng. Florestal / Agrônomo / Biólogo)
Comprovante de propriedade (matrícula)	Cliente
Planta/croqui com localização das árvores	Glaziou / Oscar
Fotografias da árvore	Glaziou / profissional de campo
Informações técnicas complementares	Se solicitado pela FPJ

5. MEDIDA COMPENSATÓRIA

- Plantio de **mudas de espécies nativas** em local a ser indicado pela FPJ
- Pode ser no próprio lote ou em local designado pelo órgão
- A espécie e a quantidade são definidas caso a caso pela FPJ
- Glaziou deve integrar o compromisso de plantio compensatório ao **Plano de Paisagismo** — transforma obrigação legal em diferencial de projeto (jardim nativo como compensação valoriza o empreendimento)

6. ARGUMENTOS TÉCNICOS QUE AUMENTAM CHANCE DE AUTORIZAÇÃO

1. **Risco estrutural documentado:** raízes comprometendo fundação, calçada ou tubulações — laudo de engenheiro (Baumgart/Saturnino) tem peso decisivo
2. **Interferência com rede elétrica ou pluvial:** laudo do concessionário ou da engenharia de fundações
3. **Espécie exótica invasora:** árvores como Leucena, Uva-Japonesa e Chapéu-de-Sol têm tratamento diferente de espécies nativas — verificar legislação SMAC vigente

Armadilha: árvore em bom estado de saúde e sem risco documentado raramente recebe autorização de remoção. Nesse caso, a alternativa é o **transplântio** (mais caro, mas evita embate burocrático) ou a adaptação do projeto arquitetônico ao entorno arbóreo.

7. ESPÉCIES COM RESTRIÇÕES ESPECIAIS

Consultar: - **Resolução SMAC Nº 567/2014** — regulamentação geral de supressão - **Resolução Conjunta SMAC/SMDEIS Nº 3/2021** — supressão vinculada a empreendimentos e medidas compensatórias - Decreto Estadual sobre vegetação nativa (Lei da Mata Atlântica — Lei Federal 11.428/2006 se aplicável)

Atenção: palmeiras (*Syagrus romanzoffiana*, *Roystonea oleracea*) têm proteção específica no RJ. Sempre consultar a SMAC antes de indicar remoção de qualquer palmeira no projeto.

8. TAXAS E CUSTOS ESTIMADOS

Item	Valor Referência (dez/2025)
Taxa de remoção por árvore (FPJ)	R\$ 595,75 / árvore
Laudo técnico (profissional habilitado)	R\$ 500–1.500 / laudo (mercado RJ)

Mudas de compensação	A depender da indicação FPJ (geralmente 1–3 mudas/árvore removida)
----------------------	--

9. BRECHA VÁLIDA — DIFERENCIAL STTK

- **Integrar ARV ao LICIN desde o Levantamento:** Glaziou deve identificar no Levantamento quais árvores existentes conflitam com o projeto proposto. Antecipando o ARV no início do processo, o prazo de 45 dias da FPJ corre em paralelo com o projeto, não depois. Escritórios que fazem isso entregam a obra sem surpresa de prazo ambiental.
- **Transformar compensação em paisagismo nativo:** propor ao cliente que o plantio compensatório seja incorporado ao projeto de jardim (espécies nativas RJ com identidade estética) — sai mais barato que jardim exótico importado, cumpre a obrigação legal e vira narrativa de sustentabilidade na apresentação ao cliente.

10. LACUNAS DECLARADAS

1. Lista de espécies protegidas no município do Rio de Janeiro não levantada — Glaziou deve consultar SMAC antes de especificar remoção de qualquer espécie de palmeira ou árvore de grande porte.
2. Tabela de mudas nativas recomendadas pela FPJ/SMAC para Barra da Tijuca/Recreio não levantada — oportunidade de Skill futura para Glaziou.
3. Valor atualizado das UFIR (taxa FPJ) deve ser verificado no Portal Carioca Digital antes de informar ao cliente — pode ter sido reajustado em 2026.

AVALIAÇÃO DE CARDOZO — 18/09/2026

Veredito: PROCEDE COM RESSALVA

Ressalvas (além da já declarada na Seção ■■):

R1 — Já declarada: Valor em UFIR (R\$ 595,75/árvore em dez/2025) deve ser verificado antes de informar ao cliente — pode ter sido reajustado em 2026.

R2 — Nova (Cardozo 18/09) — CORREÇÃO DE MECANISMO — ALTA PRIORIDADE: A **Lei 15.299/2025 é uma lei federal** (Lei Federal nº 15.299, de 22 de dezembro de 2025 — altera a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605/1998), não uma lei municipal do Rio. O mecanismo não é "prazo máximo de resposta" no sentido de autorização tácita: é **silêncio positivo** — decorridos 45 dias sem resposta fundamentada do órgão ambiental a pedido por **risco comprovado de acidente**, o corte ou poda não constitui crime ambiental. O cliente não recebe "autorização formal" da FPJ após 45 dias; recebe o direito de executar sem risco de responsabilização criminal. Distinção prática: Glaziou não pode dizer ao cliente "se a FPJ não responder em 45 dias, a autorização está automaticamente concedida" — deve dizer "se não responderem em 45 dias a um pedido de risco comprovado, o corte

é descriminalizado pela Lei Federal 15.299/2025, mas a FPJ pode ainda exigir compensatória depois".
Atualizar a redação da Seção 2 antes de usar com cliente.

R3 — Nova (Cardozo 18/09): As Resoluções SMAC Nº 567/2014 e Conjunta SMAC/SMDEIS Nº 3/2021 não foram lidas na fonte primária (Diário Oficial). Foram citadas por fontes secundárias (artigo técnico). Glaziou deve verificar os números exatos via portal oficial da SMAC antes de citar em laudo ou para cliente.

Sem duplicata identificada. Nenhuma Skill existente de Glaziou cobre o fluxo FPJ/SMAC de remoção de árvores.

Status atualizado: ~~ativa-com-ressalva~~